

CADERNO DE QUESTÕES

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL [PI] VIRTUAL

1. Esta prova contém 16 (dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas.
2. A duração da prova é de **1 (uma) hora**.
3. Para cada questão existe **somente uma alternativa correta**.
4. Assinale a alternativa que julgar correta.
5. Não deixe nenhuma questão em branco.
6. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.

IMPORTANTE:

- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina.

BOA AVALIAÇÃO!

QUESTÃO 01.

A respeito da Lei de Propriedade Industrial, analise as assertivas apresentadas a seguir:

- I. A lei foi promulgada em 1996, após o Brasil ingressar na Organização Mundial do Comércio e aderir ao acordo TRIPS.
- II. O período de proteção para patentes de invenção e modelos de utilidade é de 20 e 15 anos, respectivamente.
- III. É possível registrar sinais sonoros como marca.
- IV. Plantas e microrganismos transgênicos podem ser patenteados.

Das assertivas apresentadas, NÃO são verdadeiras:

- a) Apenas a afirmação I.
- b) Apenas as afirmações I e II.
- c) Apenas as afirmações III e IV.
- d) Apenas as afirmações I e III.

QUESTÃO 02.

Em relação à Propriedade Intelectual, qual das seguintes afirmações é CORRETA?

- a) Os direitos protegidos pela Propriedade Industrial são válidos apenas nos países membros da OMC.
- b) Os direitos relacionados à Propriedade Industrial são válidos no país de depósito e nos outros países signatários do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) de 1970.
- c) Os direitos da propriedade industrial garantem ao titular exclusividade na exploração econômica de bens e processos produtivos em todos os países membros da OMC.
- d) De acordo com a Convenção da União de Paris (CUP), aqueles domiciliados ou com estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos em um dos países membros da Convenção são equiparados aos nacionais do país onde a patente, desenho industrial ou marca foi requerida.

QUESTÃO 03.

A Lei n. 10711/2003 regula o sistema nacional de sementes e mudas, no que se inclui o Registro de Cultivares para Comercialização. Marque a alternativa CORRETA:

- a) O registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM não auxilia na fiscalização e regulação da produção e comercialização de sementes e mudas do Brasil;
- b) Todo comerciante de sementes e/ou mudas, pessoa jurídica ou física, deve estar inscrito bem como periodicamente inscrever os seus campos de produção de sementes e mudas no RENASEM;
- c) A competência para fiscalizar o comércio estadual, interestadual ou internacional é do Estado;
- d) O registro nacional de cultivares tem como finalidade habilitar previamente cultivares para produção de sementes e mudas no Exterior.

QUESTÃO 04.

Com respeito às Marcas podemos afirmar que:

- I. São consideradas bens imateriais, têm valor econômico, apresentam liquidez e podem servir de objeto em uma relação jurídica, porém não podem ser negociadas, ou alterar suas titularidades.
- II. São sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
- III. São sinais que identificam produtos de uma determinada empresa e por isso não podem ser transferidos.
- IV. São sinais que individualizam produtos ou serviços de uma determinada empresa, e os distingue de seus concorrentes.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
- b) Apenas as alternativas I e III estão corretas
- c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas

QUESTÃO 05.

Dentre os itens a seguir listados, quais não se caracterizam como um ativo de Propriedade Industrial?

- I. Conhecimento Tradicional Associado
- II. Desenho Industrial
- III. Marca
- IV. Cultivar

Das assertivas apresentadas:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I e IV

QUESTÃO 06.

Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279) são exemplos de criações que configuram invenção ou modelo de utilidade:

- I. Vacina para COVID
- II. Uma nova espécie de gramínea
- III. Polímero sintético
- IV. Gene de *Arabidopsis thaliana*

Das afirmativas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
- b) Apenas as alternativas I e III estão corretas
- c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas

QUESTÃO 07.

De acordo com a legislação brasileira atual, estão entre as atribuições dos Núcleos de Inovação Tecnológica. Marque V para alternativas verdadeiras e F para falsas:

- I. Licitar serviços de terceiros para realização de estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT.
- II. Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT, bem como estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT.
- III. Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas e negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
- IV. Avaliar somente as solicitações do inventor da ICT a qual está vinculado.

Das assertivas apresentadas:

A sequência correta é:

- a) V, F, V, V
- b) F, V, V, F
- c) F, V, V, V
- d) V, F, V, F

QUESTÃO 08.

Qual dos casos a seguir listados não poderia se beneficiar de uma proteção por patente, considerando-se as implementadas em computador (IIC)?

- a) Novo processo de otimização de uso de memória de computadores.
- b) Nova interface gráfica para apresentação de informações em tela de aparelho de telefonia celular.
- c) Novo método de controle de velocidade de motor baseado em método matemático de integração numérica.
- d) Novo método de processamento de imagens para obtenção de parâmetros que auxiliem em diagnósticos de problemas cardíacos.

QUESTÃO 09.

Com relação aos acordos internacionais que tratam da propriedade intelectual e matérias relacionadas, analise as afirmativas a seguir:

- I. O Protocolo de Madri refere-se ao Registro Internacional de Marcas.
- II. A Convenção de Berna trata da proteção das obras e dos direitos de seus autores.
- III. O processo de registro de marca mediante o Protocolo de Madri eliminou o exame substantivo do escritório do país no qual se pretende proteger a marca.
- IV. A partir do Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT) tornou-se possível a patente internacional, ou seja, com um único pedido a patente é protegida em todos os países signatários.

- V. O Tratado de Budapeste tem como um dos objetivos múltiplos depósitos de materiais biológicos.

Das afirmativas apresentadas:

- a) Somente I, II e III são falsas
- b) Somente II, III e IV são falsas
- c) Somente I, II e V são falsas
- d) Somente III, IV e V são falsas

QUESTÃO 10.

Considerando os casos possíveis de indeferimento do pedido de proteção do desenho industrial:

- I. Tiver caráter puramente artístico.
- II. Constituir-se na forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
- III. Constituir-se em elemento ornamental com características tridimensionais ou de características bidimensionais
- IV. For contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração.

Das assertivas apresentadas, marque V para verdadeiras e F para falsas.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, V
- b) F, V, V, F
- c) V, V, F, V
- d) V, F, V, F

QUESTÃO 11.

Para efeitos legais do direito de Proteção de Indicação Geográfica, analise as afirmativas abaixo:

- I. Considera-se Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
- II. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.
- III. Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, pessoa física ou jurídica, estará autorizado a requerer o registro da Indicação Geográfica em nome próprio.
- IV. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem não poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Das assertivas apresentadas:

- a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras

- b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras
- c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
- d) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras

QUESTÃO 12.

Com relação ao Acordo União Internacional para Proteção das Espécies Vegetais, de 1961, conhecido pela sigla UPOV, é CORRETO afirmar:

- a) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns para o reconhecimento e a proteção da propriedade de novas variedades de plantas obtidas pelos melhoristas.
- b) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns para o reconhecimento e a proteção da biodiversidade genética de sementes.
- c) Este acordo tem por objetivo a eliminação de múltiplos depósitos espécies vegetais.
- d) Garante a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos sendo um acordo guarda-chuva legal e político para diversas convenções.

QUESTÃO 13.

Sobre A Classificação Internacional de Patentes é CORRETO afirmar:

- I. O uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC) nas buscas de anterioridade facilita a recuperação de documentos de patente e torna a busca mais assertiva.
- II. A IPC é organizada em níveis hierárquicos, que são: Seções, Classes, Subclasses e Grupos.
- III. A IPC cobre toda a tecnologia e contém cerca de 70 mil grupos, que consistem de uma sequência de letras e números, e descrevem uma tecnologia específica.
- IV. Prevê um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e programa de computador, de acordo com as diferentes áreas tecnológicas a que pertencem.

Das assertivas apresentadas:

- a) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras
- b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras
- c) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras
- d) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras

QUESTÃO 14.

Sobre A Classificação Internacional de Patentes é CORRETO afirmar:

- I. O uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC) nas buscas de anterioridade facilita a recuperação de documentos de patente e torna a busca mais assertiva.
- II. A IPC é organizada em níveis hierárquicos, que são: Seções, Classes, Subclasses e Grupos. III. A IPC cobre toda a tecnologia e contém cerca de 70

mil grupos, que consistem de uma sequência de letras e números, e descrevem uma tecnologia específica.

- III. Prevê um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e programa de computador, de acordo com as diferentes áreas tecnológicas a que pertencem.

Das assertivas apresentadas:

- a) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras
- b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras
- c) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras
- d) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras

QUESTÃO 15.

O direito autoral refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade absoluta e aplicação industrial. Analise as alternativas:

- I. Os direitos de autor possuem validade internacional a partir da Convenção da União de Paris.
- II. A Convenção que trata do direito autoral é administrada pela OMPI e atualmente tem mais de cem países signatários.
- III. Segundo os direitos autorais morais, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
- IV. O direito autoral não protege as ideias de forma isolada, mas sim a forma de expressão da obra intelectual, ou seja, “a forma de um trabalho literário ou científico é o texto escrito; da obra oral, a palavra; da obra musical, o som; e da obra de arte figurativa, o desenho, a cor e o volume etc.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras
- b) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras
- c) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras
- d) Apenas a alternativa II é verdadeira.

QUESTÃO 16.

O direito autoral refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade absoluta e aplicação industrial. Analise as alternativas:

- I. Os direitos de autor possuem validade internacional a partir da Convenção da União de Paris.
- II. A Convenção que trata do direito autoral é administrada pela OMPI e atualmente tem mais de cem países signatários.
- III. Segundo os direitos autorais morais, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
- IV. O direito autoral não protege as ideias de forma isolada, mas sim a forma de expressão da obra intelectual, ou seja, “a forma de um trabalho literário ou científico é o texto escrito; da obra oral, a palavra; da obra musical, o som; e da obra de arte figurativa, o desenho, a cor e o volume etc.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras
- b) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras
- c) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras
- d) Apenas a alternativa II é verdadeira.